भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था: संपूर्ण एवं प्रामाणिक अध्ययन नोट्स (SSC Special)

1. भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development)

ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम (1773 - 1853):

1.1 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773)

- तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति (Secret Committee) की सिफारिश पर पारित।
- बंगाल के गवर्नर को अब 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पदनाम दिया गया (प्रथम गवर्नर जनरल: लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स)।
- सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद (Executive Council) गठित हुई (सदस्य: फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल)।
- मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी को बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन किया गया।
- कलकत्ता में 1774 में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना हुई (1 मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे; 3 अन्य न्यायाधीश: चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड)।
- कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार/रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।

1.2 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act of 1784)

- कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक-दूसरे से अलग किया गया।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड - 6 सदस्य) की स्थापना की गई जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था।
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) को केवल व्यापारिक मामलों का अधिकार रहा।
- भारत में द्वैध शासन प्रणाली (Double Government) की वास्तविक शुरुआत हुई।
- कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।

Handwriter
Handwritten Notes

1.3 1813 का चार्टर एक्ट (Charter Act of 1813)

- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया (भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों हेतु खोला गया)।
- अपवाद: चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बना रहा।
- ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की विधिवत अनुमति दी गई।
- भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिवर्ष ₹। लाख खर्च करने का औपचारिक प्रावधान किया गया।

1.4 1833 का चार्टर एक्ट (Charter Act of 1833) - केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष

- बंगाल के गवर्नर जनरल को 'संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल' बनाया गया (प्रथम भारत के गवर्नर जनरल: लॉर्ड विलियम बेंटिक)।
- देश के शासन का पूर्ण केंद्रीयकरण किया गया; बंबई और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई।
- कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए; अब कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई (चीन व चाय का एकाधिकार भी समाप्त)।
- गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य (चौथा सदस्य) के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया।
- 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग (Law Commission) गठित हुआ।
- भारत में दास प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया (1843 में एलनबरो काल में नियम 5 द्वारा दास प्रथा समाप्त हुई)।

1.5 1853 का चार्टर एक्ट (Charter Act of 1853)

- गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार अलग किया गया।
- 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद (Central Legislative Council) का गठन हुआ।
- सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु 'खुली प्रतियोगिता परीक्षा' (Open

Handwriter
Handwritten Notes

Competition) प्रणाली का आरंभ हुआ (1854 में मैकाले समिति गठित)।
- केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व (Local Representation) प्रारंभ हुआ।

ब्रिटिश क्राउन के अधीन अधिनियम (1858 - 1947):

1.6 भारत शासन अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858)
- 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ('भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम')।
- ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त; भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन (महारानी विक्टोरिया) के अधीन आई।
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त (द्वैध शासन का अंत)।
- नया पद: 'भारत सचिव' (Secretary of State for India - ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य) बना, जिसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय 'भारत परिषद' (Council of India) गठित हुई।
- गवर्नर जनरल को अब 'वायसराय' (क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि) कहा गया (प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग)।

1.7 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 (Indian Councils Act 1861)
- कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत (1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया)।
- विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण (बंबई और मद्रास को पुनः कानून बनाने के अधिकार दिए गए)।
- लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई 'विभागीय प्रणाली' (पोर्टफोलियो सिस्टम) को वैधानिक मान्यता मिली।
- वायसराय को आपातकाल में बिना विधान परिषद की अनुमति के 'अध्यादेश' (Ordinance - वैधता 6 माह) जारी करने की शक्ति दी गई।

Handwriter
Handwritten Notes

1.8 भारतीय परिषद अधिनियम 1892

- विधान परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों के चयन हेतु सीमित व अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई (यद्यपि 'चुनाव' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ)।
- विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से 6 दिन की पूर्व सूचना पर जनहित के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला (पूरक प्रश्न पूछने या मतदान का अधिकार नहीं था)।

1.9 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909)

- लॉर्ड मार्ले (भारत सचिव) और लॉर्ड मिंटो (वायसराय)।
- मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचन मंडल' (Separate Electorate) की व्यवस्था की गई (लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है)।
- वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय: सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (एसपी सिन्हा - विधि सदस्य के रूप में नियुक्त)।
- विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछने और प्रस्ताव लाने का अधिकार मिला।

1.10 1919 का मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत शासन अधिनियम 1919)

- एडविन मोंटेग्यू (भारत सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय)।
- प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy in Provinces) लागू किया गया (द्वैध शासन के जनक: लियोनेल कर्टिस)।
- आरक्षित विषय (Reserved): पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, भू-राजस्व (गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित)।
- हस्तांतरित विषय (Transferred): शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि (गवर्नर द्वारा निर्वाचित भारतीय मंत्रियों की सहायता से प्रशासित)।
- केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameralism): राज्य परिषद (उच्च सदन) और केंद्रीय विधानसभा (निम्न सदन) की स्थापना।
- प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत और महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया।
- भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान (1926 में 'ली आयोग' की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना)।

Handwriter
Handwritten Notes

- केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पहली बार अलग किया गया।
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया।

1.11 1935 का भारत शासन अधिनियम (Government of India Act 1935)

- भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत (लगभग 250 धाराएं इसी से ली गईं)। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं।
- अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव (देसी रियासतों के शामिल न होने से कभी अस्तित्व में नहीं आया)।
- प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) की स्थापना की गई।
- केंद्र में द्वैध शासन (Dyarchy at the Centre) लागू किया गया।
- शक्तियों का तीन सूचियों में विभाजन:
- संघ सूची (Federal List) - 59 विषय
- प्रांतीय सूची (Provincial List) - 54 विषय
- समवर्ती सूची (Concurrent List) - 36 विषय
- अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) वायसराय को सौंपी गईं।
- 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय (Federal Court - प्रथम मुख्य न्यायाधीश: सर मॉरिस ग्वेयर) की स्थापना।
- 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना।
- 1937 में बर्मा (म्यांमार) को भारत से अलग किया गया तथा सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बने।
- 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों (असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत) में द्विसदनीय व्यवस्था की गई।

1.12 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act 1947)

- 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश; 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की राजसी स्वीकृति मिली।
- 15 अगस्त 1947 को दो संप्रभु राष्ट्रों - भारत और पाकिस्तान की स्थापना की घोषणा।

Handwriter
Handwritten Notes

- दोनों देशों में अलग गवर्नर जनरल होंगे (भारत के लॉर्ड माउंटबेटन; पाकिस्तान के मुहम्मद अली जिन्ना)।
- दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूर्ण संप्रभु शक्ति मिली।
- भारत सचिव का पद समाप्त किया गया।

2. संविधान सभा का गठन एवं निर्माण प्रक्रिया (Constituent Assembly)

2.1 पृष्ठभूमि एवं मांग

- 1895: बाल गंगाधर तिलक के 'स्वराज्य विधेयक' में संविधान सभा का प्रथम अनौपचारिक दर्शन।
- 1922: महात्मा गांधी का कथन - "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।"
- 1934: एम.एन. रॉय (मानवेंद्र नाथ रॉय) ने औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया।
- 1935: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की मांग की।
- 1940: 'अगस्त प्रस्ताव' में अंग्रेजों ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से मांग स्वीकार की।
- 1942: क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्णतः भारतीय सदस्यों वाली संविधान सभा के गठन की बात कही।

2.2 कैबिनेट मिशन (मार्च 1946) के तहत गठन

- 3 सदस्यीय ब्रिटिश कैबिनेट मिशन: लॉर्ड पेथिक लॉरेंस (अध्यक्ष), सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए.वी. अलेक्जेंडर।
- कुल सीटें निर्धारित: 389 सदस्य
- ब्रिटिश भारत के प्रांतों से: 292 सदस्य
- चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से: 4 सदस्य (दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान)
- देशी रियासतों से: 93 सदस्य (राजाओं द्वारा मनोनीत)
- चुनाव प्रणाली: प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के

Handwriter
Handwritten Notes

अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव।

- प्रतिनिधित्व का अनुपात: लगभग प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट।
- जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव परिणाम: कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, तथा अन्य/निर्दलीय को 15 सीटें मिलीं।
- देश के विभाजन (3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना) के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 299 रह गई (प्रांत: 229, देशी रियासतें: 70)।
- हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में कभी शामिल नहीं हुए।
- संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या: 15 थी (एकमात्र मुस्लिम महिला: बेगम एजाज रसूल)।

2.3 महत्वपूर्ण बैठकें एवं ऐतिहासिक तिथियां

- 9 दिसंबर 1946 (प्रथम बैठक): काउंसिल चैंबर (संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया (मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया)। जे.बी. कृपलानी के अनुरोध पर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को 'अस्थाई अध्यक्ष' (फ्रेंच प्रथा के अनुसार) चुना गया।
- 11 दिसंबर 1946 (द्वितीय बैठक): डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 'स्थाई अध्यक्ष' निर्वाचित किया गया। हरेंद्र कुमार मुखर्जी (एच.सी. मुखर्जी) और बाद में वी.टी. कृष्णामाचारी को 'उपाध्यक्ष' चुना गया। सर बी.एन. राव (बेनेगल नरसिंह राव) को 'संवैधानिक सलाहकार' नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर 1946 (तृतीय बैठक): पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पेश किया गया। इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया (यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' बना)।

2.4 प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष

- प्रारूप समिति (Drafting Committee): डॉ. बी.आर. अंबेडकर
- संघ शक्ति समिति / संघ संविधान समिति / राज्य समिति: पंडित जवाहरलाल नेहरू

Handwriter
Handwritten Notes

- प्रांतीय संविधान समिति / मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल
- मौलिक अधिकार उप-समिति: जे.बी. कृपलानी
- अल्पसंख्यक उप-समिति: एच.सी. मुखर्जी
- प्रक्रिया नियम समिति / संचालन समिति / तदर्थ झंडा समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- सदन समिति: बी. पट्टाभि सीतारमैया
- कार्य संचालन समिति: डॉ. के.एम. मुंशी
- संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति: जी.वी. मावलंकर

2.5 प्रारूप समिति (Drafting Committee)

- गठन: 29 अगस्त 1947। कुल सदस्य: 7 (1 अध्यक्ष + 6 अन्य सदस्य)।
- अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर (इन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' और 'आधुनिक मनु' कहा जाता है)।
- सदस्य:

1. एन. गोपालस्वामी आयंगर
2. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
3. डॉ. के.एम. मुंशी (एकमात्र कांग्रेसी सदस्य)
4. सैयद मुहम्मद सादुल्लाह (एकमात्र मुस्लिम लीग सदस्य)
5. एन. माधव राव (बी.एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद आए)
6. टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में आए)

2.6 संविधान का अंगीकार एवं लागू होना

- कुल समय: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। कुल 11 नियमित सत्र (अधिवेशन) हुए (165 दिन बैठकें)।
- कुल खर्च: लगभग ₹64 लाख। कुल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया।
- 26 नवंबर 1949: संविधान को विधिवत अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित (Adopt, Enact and Give to ourselves) किया गया। इस दिन कुल 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप से हस्ताक्षर किए (प्रथम हस्ताक्षर: डॉ. राजेंद्र प्रसाद)।
- इसी दिन 16 अनुच्छेद (नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद संबंधी: Art 5, 6, 7, 8,

Handwriter
Handwritten Notes

9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394) तुरंत प्रभाव से लागू हो गए।

- प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' (विधि दिवस) मनाया जाता है (2015 से प्रारंभ)।
- 24 जनवरी 1950 (अंतिम बैठक): डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। जन-गण-मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया।
- 26 जनवरी 1950: संपूर्ण संविधान पूर्णतः लागू हुआ (भारत गणतंत्र बना)।
- 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) के निर्णय के अनुसार भारत का प्रथम 'स्वाधीनता दिवस' मनाया गया था।
- मूल संविधान के तथ्य:
- मूल संविधान संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे बॉक्स में रखा है।
- मूल सुलेखक (Calligrapher): प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (इटैलिक इटैलियन शैली में अंग्रेजी में हस्तलिखित)।
- मूल सौंदर्यकरण एवं सजावट: शांतिनिकेतन के कलाकारों - नंदलाल बोस और व्यौहार राममनोहर सिन्हा द्वारा।
- मूल संविधान में: 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। (वर्तमान में: लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं)।
- संविधान सभा की मुहर (प्रतीक): हाथी (Elephant) था।

3. संविधान के विदेशी स्रोत (Sources of Indian Constitution)

1. भारत शासन अधिनियम 1935:

- संघीय तंत्र (Federal Scheme), राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध (प्रशासनिक विवरण), और प्रशासनिक व्यवस्था।

2. ब्रिटेन (UK):

- संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन (Rule of Law - Art 14), एकल

Handwriter
Handwritten Notes

नागरिकता (Single Citizenship), मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameralism), विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार रिटें (Prerogative Writs), और संसदीय विशेषाधिकार।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA):

- मूल अधिकार (Fundamental Rights - Art 12-35), न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review - Art 13), राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment - Art 61), सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, और संविधान की प्रस्तावना का विचार।

4. आयरलैंड:

- राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP - Art 36-51), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति (Art 55), और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन (साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा)।

5. ऑस्ट्रेलिया:

- समवर्ती सूची (Concurrent List), संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art 108), व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और प्रस्तावना की भाषा/भाव।

6. कनाडा:

- सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना (Art 248), केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार (Art 143)।

7. सोवियत संघ (पूर्व USSR / रूस):

- मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties - Art 51A), और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श (1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित)।

Handwriter
Handwritten Notes

8. दक्षिण अफ्रीका:

- संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Art 368), और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

9. जर्मनी (वाइमर संविधान):

- आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन (Art 358 व 359)।

10. फ्रांस:

- गणतंत्रात्मक व्यवस्था (Republic), और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श (1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित)।

11. जापान:

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law - Art 21)।

4. प्रस्तावना (Preamble / उद्देशिका)

4.1 मूल पाठ एवं सारतत्व

- "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए..."
- सत्ता का स्रोत: 'हम भारत के लोग' अर्थात् भारत की संप्रभु जनता।
- राज्य की प्रकृति:

1. संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न (Sovereign) - भारत आंतरिक व बाह्य रूप से पूर्ण स्वतंत्र है।
2. समाजवादी (Socialist) - लोकतांत्रिक समाजवाद (मिश्रित अर्थव्यवस्था)।
3. पंथनिरपेक्ष (Secular) - राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं; सभी धर्मों को समान संरक्षण।
4. लोकतंत्रात्मक (Democratic) - जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार।
5. गणराज्य (Republic) - राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं।

Handwriter
Handwritten Notes

- 3 प्रकार का न्याय (Justice): सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
- 5 प्रकार की स्वतंत्रता (Liberty): विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
- 2 प्रकार की समानता (Equality): प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
- बंधुत्व (Fraternity): व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना।
- अंगीकार तिथि: 26 नवंबर 1949 (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी)।

4.2 प्रमुख दार्शनिक कथन

- के.एम. मुंशी: प्रस्तावना को 'हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली' (Political Horoscope) कहा।
- एन.ए. पालकीवाला: प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय-पत्र' (Identity Card of the Constitution) कहा।
- पंडित ठाकुर दास भार्गव: प्रस्तावना को 'संविधान की आत्मा' (Soul of the Constitution) और 'संविधान का आभूषण' कहा।
- (नोट: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 - संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की 'हृदय एवं आत्मा' कहा था)*।

4.3 न्यायिक निर्णय एवं संशोधनीयता

- बेरुबारी यूनियन वाद (1960): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (24 अप्रैल 1973 - 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ):
- ऐतिहासिक निर्णय: प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
- संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती।
- एलआईसी ऑफ इंडिया वाद (1995): पुनः स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है।
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976:
- प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है।

Handwriter
Handwritten Notes

- इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए: 'समाजवादी' (Socialist), 'पंथनिरपेक्ष' (Secular), और 'अखंडता' (Integrity)।
- प्रस्तावना न्याययोग्य (Justiciable) नहीं है; अर्थात् इसके उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता।

5. संविधान की अनुसूचियां (12 Schedules of the Constitution)

मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं; वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं:

1. प्रथम अनुसूची: 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र।
2. द्वितीय अनुसूची: विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, SC/HC के न्यायाधीश, CAG) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार।
3. तृतीय अनुसूची: विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप।
- (अपवाद: राष्ट्रपति (Art 60), उपराष्ट्रपति (Art 69) और राज्यपाल (Art 159) की शपथ इस अनुसूची में नहीं, उनके संबंधित अनुच्छेदों में है)*।

4. चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन (जनसंख्या के आधार पर - सर्वाधिक: उ.प्र. 31 सीटें)।
5. पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Areas & STs) के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध।
6. छठी अनुसूची: 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध (ट्रिक: AMTM - असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)।
7. सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन:
- संघ सूची (Union List): मूलतः 97 विषय (वर्तमान में 100)। केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार (रक्षा, विदेश, रेलवे, बैंक, परमाणु ऊर्जा, डाक-तार, जनगणना)।

Handwriter
Handwritten Notes

- राज्य सूची (State List): मूलतः 66 विषय (वर्तमान में 61)। सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है (पुलिस, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, जेल, कृषि, स्थानीय शासन, बाजार व मेले)।
- समवर्ती सूची (Concurrent List): मूलतः 47 विषय (वर्तमान में 52)। केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव पर केंद्र का कानून मान्य (शिक्षा, वन, विवाह व तलाक, दिवालियापन, मापतौल, वन्यजीव संरक्षण)।
- (42वें संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में डाले गए: 1. शिक्षा, 2. वन, 3. नाप-तौल, 4. वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण, 5. अधीनस्थ न्यायालयों का गठन व प्रशासन)।

  8. आठवीं अनुसूची: संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं।
- मूल संविधान में: 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में: 22 भाषाएं हैं।
- 21वां संशोधन 1967: सिंधी भाषा जोड़ी गई (15वीं भाषा)।
- 71वां संशोधन 1992: कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गईं (ट्रिक: नमक - 16, 17, 18वीं)।
- 92वां संशोधन 2003: बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गईं (ट्रिक: BDM-S - कुल 22 भाषाएं)।
- (नोट: अंग्रेजी और राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं)*।

  9. नौवीं अनुसूची: विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन (मूल रूप से भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन)।
- प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई।
- मूल रूप से इसमें रखे गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन (Court Challenge) से छूट थी; किंतु आई.आर. कोएल्हो वाद (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए कानूनों की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

  10. दसवीं अनुसूची: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के आधार पर संसद व विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के उपबंध।
- 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई (राजीव गांधी सरकार के समय)।
- किसी सदस्य की दल-बदल अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति करता है (किहोतो होलोहन वाद 1992 में इस निर्णय को न्यायिक

Handwriter
Handwritten Notes

समीक्षा के अधीन माना गया)।

11. ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कार्य व शक्तियां।

- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई।
- पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय (Subjects) दिए गए हैं।

12. बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) की शक्तियां व उत्तरदायित्व।

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई।
- नगरपालिकाओं को कार्य करने हेतु कुल 18 विषय दिए गए हैं।

6. संघ और उसका राज्य क्षेत्र (भाग-1, अनुच्छेद 1 से 4)

- अनुच्छेद 1: "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ (Union of States) होगा।"
- डॉ. अंबेडकर के अनुसार: भारत किसी राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है (भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है)।
- अनुच्छेद 2: संसद को विधि द्वारा नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति (जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं हैं, जैसे 1975 में सिक्किम का प्रवेश)।
- अनुच्छेद 3: संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा नए राज्य का गठन कर सकती है (राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य; संबंधित राज्य विधानमंडल की राय केवल परामर्शकारी होती है, बाध्यकारी नहीं)।
- अनुच्छेद 4: स्पष्ट करता है कि अनु. 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन अनु. 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे (साधारण कानून की तरह पारित होंगे)।

6.1 राज्यों का पुनर्गठन एवं भाषा विवाद

- एस.के. धर आयोग (जून 1948): भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज किया; केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सिफारिश की।
- जे.वी.पी. समिति (दिसंबर 1948): जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया। इन्होंने भी भाषाई आधार को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया।

Handwriter
Handwritten Notes

- पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन: पृथक तेलुगु राज्य हेतु 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। भारी जन-विद्रोह के बाद सरकार विवश हुई।
- आंध्र प्रदेश (1 अक्टूबर 1953): भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना (मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषियों हेतु)।
- राज्य पुनर्गठन आयोग (Fazal Ali Commission - 1953):
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति फजल अली; सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू।
- इसने भाषा को पुनर्गठन का एक आधार स्वीकार किया किंतु 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धांत को खारिज किया।
- 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956: इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए तथा 'क, ख, ग, घ' राज्यों का वर्गीकरण समाप्त किया गया।
- राज्यों के गठन का कालक्रम:
- आंध्र प्रदेश (1953)
- गुजरात एवं महाराष्ट्र (1960 - बंबई का विभाजन)
- नागालैंड (1963)
- हरियाणा (1966 - पंजाब से अलग)
- हिमाचल प्रदेश (1971 - पूर्ण राज्य)
- मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय (1972)
- सिक्किम: 35वें संशोधन 1974 द्वारा 'सह-युक्त राज्य' और 36वें संशोधन 1975 द्वारा भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना।
- मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा (1987 - गोवा 25वां राज्य)
- छत्तीसगढ़ (1 नवंबर 2000 - म.प्र. से अलग)
- उत्तराखंड (9 नवंबर 2000 - उ.प्र. से अलग)
- झारखंड (15 नवंबर 2000 - बिहार से अलग)
- तेलंगाना (2 जून 2014 - आं.प्र. से अलग होकर 29वां राज्य बना)
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर राज्य को दो UTs (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किया गया।
- 26 जनवरी 2020: दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक UT बनाया गया (वर्तमान: 28 राज्य + 8 UTs)।

Handwriter
Handwritten Notes

7. नागरिकता (भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11)

- भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) का प्रावधान है (ब्रिटेन से प्रेरित; अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं)।
- अनुच्छेद 5: संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी 1950) नागरिकता।
- अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार।
- अनुच्छेद 7: भारत से पाकिस्तान गए और बाद में पुनः भारत लौटे व्यक्तियों के अधिकार।
- अनुच्छेद 8: भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के नागरिकता अधिकार।
- अनुच्छेद 9: स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी (एकल नागरिकता का नियम)।
- अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता (विधि के अनुसार)।
- अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता के अधिकार के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।

7.1 नागरिकता अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके:

1. जन्म से (By Birth)
2. वंशानुगत / रक्त संबंध से (By Descent)
3. पंजीकरण द्वारा (By Registration - लगातार 7 वर्ष भारत में निवास)
4. देशीयकरण द्वारा (By Naturalisation - 12 वर्ष निवास, संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान)
5. किसी भू-भाग के भारत में विलय द्वारा (By Incorporation of Territory)

नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके:

1. स्वेच्छा से त्याग (Renunciation)
2. दूसरे देश की नागरिकता लेने पर स्वतः समाप्ति (Termination)
3. सरकार द्वारा वंचित करना (Deprivation - संविधान के प्रति अनादर, युद्धकाल में शत्रु की सहायता, या 7 वर्ष से लगातार विदेश में रहने पर)।

Handwriter
Handwritten Notes

4. मूल अधिकार (Fundamental Rights: भाग-3, अनुच्छेद 12 से 35)

- संविधान के भाग-3 को 'भारत का मैग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) कहा जाता है। यह USA के 'बिल ऑफ राइट्स' से प्रेरित है।
- मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे; किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' (Art 31 एवं 19(1)(f)) को मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग-12 के अनुच्छेद 300A (300क) के तहत एक सामान्य 'कानूनी/विधिक अधिकार' (Legal Right) बना दिया गया।
- वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं:
  1. समानता का अधिकार (Art 14 – 18)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19 – 22)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Art 23 – 24)
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Art 25 – 28)
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Art 29 – 30)
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Art 32)
- मौलिक अधिकार न्याययोग्य (Justiciable) और वादयोग्य हैं; इनके हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट (Art 32) या हाई कोर्ट (Art 226) जाया जा सकता है।
- केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार (विदेशियों को नहीं): अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30।
- राष्ट्रीय आपातकाल (Art 352) के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता (44वें संशोधन 1978 द्वारा प्रावधान)।

4.1 अनुच्छेद-वार विस्तृत अध्ययन

- अनुच्छेद 12: 'राज्य' (State) की परिभाषा (भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत, और वैधानिक संस्थाएं जैसे LIC, ONGC आदि)।
- अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां

Handwriter
Handwritten Notes

शून्य (Void) होंगी (न्यायिक पुनरावलोकन / Judicial Review का आधार)।

(A) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)

- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता (ब्रिटेन से प्रेरित - नकारात्मक विचार) और विधियों का समान संरक्षण (USA से प्रेरित - सकारात्मक विचार)।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों (होटल, दुकान, कुएं, तालाब आदि) पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार।
- 15(4) व 15(5): सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC/SC/ST) हेतु विशेष प्रावधान व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।
- 15(6): 103वें संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु 10% आरक्षण।
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) के मामलों में अवसर की समानता।
- 16(4): पिछड़े नागरिकों हेतु राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण का प्रावधान (मंडल आयोग 1979 - 27% OBC आरक्षण; इंदिरा साहनी वाद 1992 में 50% की सीमा तय)।
- 16(6): 103वें संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध (संसद ने 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' बनाया)। यह एक पूर्ण अधिकार (Absolute Right) है।
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सहमति के उपाधि नहीं ले सकता। (भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मान हैं, उपाधि नहीं - बालाजी राघवन वाद 1996)।

(B) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)

- अनुच्छेद 19: 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण (मूलतः 7 थीं):
- 19(1)(a): वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने

Handwriter
Handwritten Notes

का अधिकार, जानने का अधिकार, और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार शामिल हैं)।

- 19(1)(b): शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता।
- 19(1)(c): संघ, संगठन या सहकारी समितियां (Cooperative Societies - 97वां संशोधन 2011) बनाने की स्वतंत्रता।
- 19(1)(d): भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण (घूमने) की स्वतंत्रता।
- 19(1)(e): भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
- 19(1)(f): संपत्ति के अर्जन/धारण का अधिकार - [44वें संशोधन 1978 द्वारा निरस्त]।
- 19(1)(g): कोई भी वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण:

  1. पूर्व-पद प्रभाव कानून से संरक्षण (No Ex-post Facto Law) - अपराध करते समय जो कानून लागू था, उसी के तहत सजा मिलेगी।

  2. दोहरे दंड से संरक्षण (No Double Jeopardy) - एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता।

  3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (No Self-incrimination) - किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता (नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर पर रोक)।

- अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of Life and Personal Liberty):
- "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- मेनका गांधी वाद (1978): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और युक्तिसंगत होनी चाहिए ('विधि की सम्यक प्रक्रिया' - Due Process of Law)।
- अंतर्निहित अधिकार: निजता का अधिकार (Right to Privacy - पुट्टास्वामी वाद 2017), स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता, गरिमापूर्ण आजीविका का अधिकार, सोने का अधिकार, चिकित्सा सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद 21A (21क): शिक्षा का अधिकार (Right to Education - RTE):
- 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया।

Handwriter
Handwritten Notes

- राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 'निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' प्रदान करेगा। (RTE Act 2009 में संसद द्वारा पारित और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ)।
- अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण:
- साधारण कानून के तहत: गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार, और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार (यात्रा का समय छोड़कर)।
- निवारक निरोध (Preventive Detention): किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले केवल आशंका के आधार पर अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है (सलाहकार बोर्ड की समीक्षा अनिवार्य)।

(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)

- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार (Human Trafficking), बेगार (निशुल्क अनिवार्य श्रम), और बलात्श्रम (Forced Labour) पर पूर्ण प्रतिबंध। (राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है)।
- अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों, खानों (खदानों) या किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध।

(D) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता, और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। (सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना इसी के तहत संरक्षित है; धर्मांतरण कराने का मूल अधिकार शामिल नहीं है)।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंध और धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म के पोषण हेतु राज्य द्वारा कोई कर (Tax) लगाने पर रोक।
- अनुच्छेद 28: राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Handwriter
Handwritten Notes

(E) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अल्पसंख्यकों के अधिकार: अनुच्छेद 29 - 30)

- अनुच्छेद 29: भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार।
- अनुच्छेद 30: धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।

(F) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर का अमर कथन: "यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के सिवाय किसी अन्य अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul of the Constitution) है।"
- मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) जाने का अधिकार।
- सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें (Writs) जारी कर सकते हैं:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): शाब्दिक अर्थ: 'सशरीर प्रस्तुत करो' (To have the body of)। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे में अदालत के सामने पेश करने का आदेश (सार्वजनिक व निजी दोनों के विरुद्ध जारी)।

2. परमादेश (Mandamus): शाब्दिक अर्थ: 'हम आदेश देते हैं (We Command)। किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या अधीनस्थ न्यायालय को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश (राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती)।

3. प्रतिषेध (Prohibition): शाब्दिक अर्थ: 'मना करना/रोकना' (To forbid)। वरिष्ठ न्यायालय (SC/HC) द्वारा किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने हेतु जारी की जाती है।

4. उत्प्रेषण (Certiorari): शाब्दिक अर्थ: 'प्रमाणित होना या मंगाना' (To be certified / informed)। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निचली अदालत से किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या उसके गलत फैसले को रद्द (Quash) करने हेतु

Handwriter
Handwritten Notes

जारी (यह निवारक और उपचारात्मक दोनों हैं)।
5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): शाब्दिक अर्थ: 'किस अधिकार या वारंट से' (By what authority)। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक/संवैधानिक पद को अवैध रूप से धारण करने पर उसकी वैधानिकता की जांच हेतु जारी।

- अनुच्छेद 33: संसद को सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 34: किसी क्षेत्र में सैन्य शासन (Martial Law / सेना विधि) लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध।
- अनुच्छेद 35: मूल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है (राज्य विधानमंडल को नहीं)।

9. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP: भाग-4, अनुच्छेद 36 से 51)

- स्रोत: आयरलैंड का संविधान (1937)।
- उद्देश्य: भारत में 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) की स्थापना करना तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करना।
- प्रकृति: गैर-न्याययोग्य (Non-justiciable) और गैर-प्रवर्तनीय (अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता - Art 37)।
- प्रमुख दार्शनिक कथन:
- के.टी. शाह: "DPSP एक ऐसा चेक है, जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाता है।"
- ग्रेनविल ऑस्टिन: मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों को 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा।
- मिनर्वा मिल्स वाद (1980): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है।

9.1 अनुच्छेद-वार वर्गीकरण एवं महत्वपूर्ण उपबंध

- अनुच्छेद 36: राज्य की परिभाषा (अनुच्छेद 12 के समरूप)।

Handwriter
Handwritten Notes

- अनुच्छेद 37: DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किंतु देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
- अनुच्छेद 38: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा; आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानताओं को कम करेगा।
- अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व:
- 39(a): सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार।
- 39(b): भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सध सके।
- 39(c): धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकना।
- 39(d): समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) — पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए।
- 39(e): श्रमिकों और बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा।
- अनुच्छेद 39A (39क): समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid): (42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया; इसी के तहत 1987 में नालसा / NALSA की स्थापना हुई)।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का गठन (Organization of Village Panchayats): (गांधीवादी दर्शन का आधार)।
- अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी में पेंशन/राहत - मनरेगा का आधार)।
- अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का उपबंध।
- अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी (Living Wage) और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा।
- 43A (43क): उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी (42वां संशोधन 1976)।
- 43B (43ख): सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को बढ़ावा (97वां संशोधन 2011)।
- अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC):
- संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून (विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना)।

Handwriter
Handwritten Notes

- गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली काल से UCC लागू है; स्वतंत्रता के बाद UCC पारित करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना।
- अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा: (मूलतः 14 वर्ष था, 86वें संशोधन 2002 द्वारा इसे 6 वर्ष से कम किया गया क्योंकि 6-14 वर्ष Art 21A में चला गया)।
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि।
- अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार; हानिकारक नशीले पदार्थों व मदिरा पर प्रतिबंध (शराबबंदी का आधार)।
- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का आधुनिक वैज्ञानिक संगठन; गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक।
- 48A (48क): पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा (42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया)।
- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (Separation of Judiciary from Executive)।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत संबंध बनाए रखना (भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार)।

10. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties: भाग-4A, अनुच्छेद 51A)

- स्रोत: पूर्व सोवियत संघ (USSR) का संविधान। (विश्व के केवल जापान और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं)।
- मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था।
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976): समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी।
- 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976: इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग-4A (भाग-4क) और अनुच्छेद 51A (51क) जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए।
- 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002: इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं:

Handwriter
Handwritten Notes

II मौलिक कर्तव्यों की सूची (Art 51A):

1. संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।
4. देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो; ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की समृद्ध परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करना और संवर्धन करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), मानववाद, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।
11. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक द्वारा उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वां संशोधन 2002 द्वारा शामिल)।

- वर्मा समिति (1999): मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों की पहचान के लिए गठित।
- मौलिक कर्तव्य गैर-न्याययोग्य हैं; इनके उल्लंघन पर सीधे कोई न्यायिक दंड नहीं है, किंतु संसद ने इनके अनुपालन हेतु विभिन्न कानून (जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972) बनाए हैं।

Handwriter
Handwritten Notes

II. संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

II.I भारत का राष्ट्रपति (President of India: भाग-5, अनुच्छेद 52 से 62)

- अनुच्छेद 52: "भारत का एक राष्ट्रपति होगा।" (भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख)।
- अनुच्छेद 53: संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) होता है।
- योग्यताएं (अनुच्छेद 58):
  1. भारत का नागरिक हो।
  2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो।
  3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
  4. किसी लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।
- (प्रत्याशी हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य; ₹15,000 की जमानत राशि RBI में जमा; कुल वैध मतों का 1/6 भाग न पाने पर जमानत राशि जब्त)*।
- निर्वाचक मंडल (Electoral College - अनुच्छेद 54):
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य (Elected Members)।
- सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य।
- 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी (तथा वर्तमान में जम्मू-कश्मीर) विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- (नोट: संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों (MLC) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते)*।
- निर्वाचन पद्धति (अनुच्छेद 55):
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा गुप्त मतदान।
- विधायक के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के निर्वाचित सदस्य) * (1 / 1000) [1971 की जनगणना आधार]।
- सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल

Handwriter
Handwritten Notes

मूल्य / संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या।

- कार्यकाल एवं पदत्याग (अनुच्छेद 56): पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है (उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देता है)।
- शपथ (अनुच्छेद 60): भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा; उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा।
- महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment - अनुच्छेद 61):
- एकमात्र आधार: 'संविधान का अतिक्रमण' (Violation of the Constitution)।
- संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है।
- लाने हेतु सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य।
- जिस सदन में प्रस्ताव आया, वह उसे अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत (विशेष बहुमत) से पारित करेगा।
- दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा (राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या वकील रखने का अधिकार)। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो उसी तिथि से राष्ट्रपति पदमुक्त माना जाएगा।
- (नोट: महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं; किंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। भारत में आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला)*।

11.2 राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां

1. कार्यकारी शक्तियां:

- प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
- भारत के महान्यायवादी (Attorney General), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति।
- अंतर-राज्यीय परिषद (Art 263) का गठन; वित्त आयोग (Art 280) का गठन।

2. विधायी शक्तियां:

- संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को समय पूर्व भंग करना (Art 85)।

Handwriter
Handwritten Notes

- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाना (Art 108) — अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही 'अधिनियम' बनता है (Art 111)।
- वीटो शक्तियां (Art 111):
- आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto): विधेयक पर स्वीकृति रोक लेना।
- निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto): विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना (साधारण बहुमत से पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर हेतु बाध्य; धन विधेयक को नहीं लौटा सकता)।
- पॉकेट वीटो (Pocket Veto / जेबी वीटो): विधेयक पर न तो सहमति देना, न अस्वीकार करना, न लौटाना (अनिश्चित काल हेतु लंबित रखना)। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 'भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक' पर पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।

3. अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Power - अनुच्छेद 123):

- जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो।
- अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान होता है।
- संसद का पुनः सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह के भीतर इसका दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा (किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि = 6 माह + 6 सप्ताह)।

4. क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power - अनुच्छेद 72):

- संघ सूची के विषयों, सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड, तथा मृत्युदंड (Death Sentence) को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है।
- 5 रूप: क्षमा (Pardon - पूर्णतः मुक्त), लघुकरण (Commutation - दंड का स्वरूप बदलना जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास), परिहार (Remission - प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - विशेष परिस्थिति में कम सजा जैसे गर्भावस्था), प्रविलंबन (Reprieve - अस्थायी रोक)।

5. परामर्शदात्री शक्ति (अनुच्छेद 143):

- सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है (सुप्रीम कोर्ट राय देने हेतु और राष्ट्रपति राय मानने हेतु बाध्य नहीं हैं)।

Handwriter
Handwritten Notes

II.3 राष्ट्रपति से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य

- प्रथम राष्ट्रपतिः डॉ. राजेंद्र प्रसाद (सर्वाधिक लंबी अवधिः 1950 से 1962 तक; दो बार निर्वाचित)।
- भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपतिः डॉ. जाकिर हुसैन (पद पर रहते हुए मृत्यु पाने वाले पहले राष्ट्रपति)।
- पद पर रहते हुए मरने वाले दो राष्ट्रपतिः डॉ. जाकिर हुसैन (1969) और फखरुद्दीन अली अहमद (1977)।
- वी.वी. गिरिः भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना (Second Preference Count) करनी पड़ी थी।
- नीलम संजीव रेड्डीः भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध (Unopposed) निर्वाचित हुए थे (1977)।
- प्रथम दलित राष्ट्रपतिः के.आर. नारायणन।
- 'मिसाइल मैन' राष्ट्रपतिः डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (2002-2007)।
- प्रथम महिला राष्ट्रपतिः प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2007-2012)।
- प्रथम आदिवासी एवं सबसे युवा राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू (2022 से)।

- ---

II.4 भारत का उपराष्ट्रपति (Vice-President: भाग-5, अनुच्छेद 63 से 71)

- अनुच्छेद 63: "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।" (स्रोतः USA का संविधान)।
- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति 'राज्यसभा का पदेन सभापति' (Ex-officio Chairman of Rajya Sabha) होता है।
- उपराष्ट्रपति को अपना वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है।
- यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं है; किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत (Casting Vote - Art 100) देने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति का पद रिक्त होने (मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग) पर उपराष्ट्रपति 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। (उस अवधि में उसे राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और शक्तियां प्राप्त होती

Handwriter
Handwritten Notes

हैं)।

- (1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वी.वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने; फिर गिरि के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट के CJI मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने)*।
- निर्वाचक मंडल (अनुच्छेद 66):
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित + मनोनीत) भाग लेते हैं।
- राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते।
- योग्यता: 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो (20 प्रस्तावक + 20 अनुमोदक)।
- कार्यकाल: पद ग्रहण से 5 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
- पद से हटाना (अनुच्छेद 67b):
- इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है।
- प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है (14 दिन की पूर्व लिखित सूचना पर)।
- राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत (Effective Majority) से पारित होने के बाद यदि लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो जाए, तो उपराष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है।
- अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों की जांच और अंतिम निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा किया जाएगा।
- प्रथम उपराष्ट्रपति: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (लगातार दो कार्यकाल: 1952-1962)।
- कृष्णकांत: एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई (2002)।

12. केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं भारत का प्रधानमंत्री

- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।
- 42वें संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी किया गया; 44वें

Handwriter
Handwritten Notes

संशोधन 1978 द्वारा प्रावधान हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने हेतु बाध्य होगा।

- अनुच्छेद 75:
- 75(1): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- 75(2): मंत्री राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' (Pleasure of the President) पद धारण करते हैं (व्यक्तिगत उत्तरदायित्व)।
- 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 'लोकसभा के प्रति उत्तरदायी' (Collectively Responsible to Lok Sabha) होगी (संसदीय व्यवस्था की रीढ़; यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है - "मंत्री साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं")।
- 75(5): कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 (मंत्रिपरिषद का आकार):
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
- राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी (तथा न्यूनतम 12 मंत्री अनिवार्य)।

12.1 प्रधानमंत्री (Prime Minister)

- शासन का वास्तविक प्रमुख (De-facto Head), जबकि राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख (De-jure Head) होता है।
- नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC), राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर-राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है।
- ऐतिहासिक तथ्य:
- सबसे लंबा कार्यकाल: पंडित जवाहरलाल नेहरू (1947 से 1964 तक - 16 वर्ष 286 दिन)।
- प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री: गुलजारीलाल नंदा (दो बार बने: 1964 और 1966)।
- देश से बाहर मृत्यु पाने वाले एकमात्र पीएम: लाल बहादुर शास्त्री (11 जनवरी

Handwriter
Handwritten Notes

1966, ताशकंद, उज्बेकिस्तान)।

- प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री: मोरारजी देसाई (1977 - सबसे अधिक आयु 81 वर्ष में बनने वाले; पद से इस्तीफा देने वाले पहले पीएम)।
- संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री: चौधरी चरण सिंह।
- सबसे छोटा कार्यकाल: अटल बिहारी वाजपेयी (1996 में मात्र 13 दिन)।
- सबसे युवा प्रधानमंत्री: राजीव गांधी (40 वर्ष की आयु में 1984 में)।
- राज्यसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी (1966), एच.डी. देवगौड़ा (1996), आई.के. गुजराल (1997), डॉ. मनमोहन सिंह (2004)।
- पद पर रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले प्रथम पीएम: वी.पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह - 1990)।

12.2 भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India: अनुच्छेद 76)

- देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी (First Law Officer of India)।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा (योग्यता: सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो)।
- कार्यकाल: निश्चित नहीं; राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (सामान्यतः सरकार बदलने पर इस्तीफा देता है)।
- अधिकार (अनुच्छेद 88): इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का पूर्ण अधिकार है, किसी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है (क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता)।
- भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार (Right of Audience)।
- प्रथम महान्यायवादी: एम.सी. सीतलवाड़ (सर्वाधिक लंबा कार्यकाल: 1950-1963)।

13. भारतीय संसद (Parliament: भाग-5, अनुच्छेद 79 से 122)

- अनुच्छेद 79: संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) से मिलकर बनेगी। (ट्रिक: सरल - स=79 संसद, र=80 राज्यसभा, ल=81 लोकसभा)।

13.1 राज्यसभा (Council of States: अनुच्छेद 80)

Handwriter
Handwritten Notes

- उच्च सदन (Upper House), द्वितीय सदन, या 'वरिष्ठों का सदन'।
- अधिकतम सदस्य संख्या: 250 (238 राज्यों व UTs से निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)।
- वर्तमान सदस्य संख्या: 245 (225 राज्यों से + 8 UTs: 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी, 4 J&K + 12 मनोनीत)।
- मनोनयन: राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं (आयरलैंड से प्रेरित)।
- प्रकृति: एक स्थाई सदन (Permanent Body) है, जो कभी भंग नहीं होता।
- कार्यकाल: सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं (Art 83(1))।
- योग्यता (अनुच्छेद 84): भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो।
- सभापति: भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है (Art 89)। उपसभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है।
- राज्यसभा की अनन्य/विशेष शक्तियां:

  1. अनुच्छेद 249: यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है।
  2. अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पर ही संसद को प्राप्त होता है।
  3. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ हो सकता है (Art 67b)।

13.2 लोकसभा (House of the People: अनुच्छेद 81)

- निम्न सदन (Lower House), प्रथम सदन, या 'लोकप्रिय सदन' (Popular House)।
- मूल अधिकतम सदस्य संख्या: 552 थी। किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन (Art 331) को समाप्त कर दिया गया।
- वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या: 550 (530 राज्यों से + 20 UTs से)।
- वर्तमान सदस्य संख्या: 543 (सभी सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से

Handwriter
Handwritten Notes

निर्वाचित)।

- सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है (84वें संशोधन 2001 द्वारा इसे 2026 तक फ्रीज किया गया है)।
- योग्यता: भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।
- कार्यकाल: प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है।
- आपातकाल (Art 352) के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है (1976 में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया था)।

13.3 लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (Speaker & Deputy Speaker: अनुच्छेद 93)

- लोकसभा सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं।
- शपथ: अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में सामान्य शपथ लेता है; अध्यक्ष पद की कोई अलग शपथ नहीं होती।
- त्यागपत्र: अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है।
- पद से हटाना (अनुच्छेद 94): लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा (14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य; उस समय अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, किंतु बोल सकता है और प्रथमतः मतदान कर सकता है, निर्णायक मत नहीं)।
- प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker - सामयिक अध्यक्ष): नई लोकसभा की पहली बैठक के संचालन और नए सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं।
- लोकसभा अध्यक्ष की विशेष शक्तियां:

1. कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, इसका अंतिम और निर्विवाद निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है (Art 110(3))।
2. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Art 108) की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है (अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति; सभापति कभी नहीं करता)।

Handwriter
Handwritten Notes

3. 10वीं अनुसूची (दल-बदल) के तहत सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय करता है।
4. सामान्यतः मतदान नहीं करता, किंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत (Casting Vote - Art 100(1)) देता है।

- ऐतिहासिक तथ्य:
- प्रथम लोकसभा अध्यक्ष: गणेश वासुदेव मावलंकर (जी.वी. मावलंकर) — 1952 से 1956। (इनके विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया था जो गिर गया)।
- प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष: एम. अनंतशयनम आयंगर।
- प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष: मीरा कुमार (2009 - 15वीं लोकसभा); दूसरी: सुमित्रा महाजन।
- नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।

13.4 विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय शब्दावली

- कोरम / गणपूर्ति (Quorum - अनुच्छेद 100(3)): सदन की कार्यवाही चलाने हेतु न्यूनतम आवश्यक सदस्य संख्या, जो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग (10%) होती है (लोकसभा में 55 सदस्य; राज्यसभा में 25 सदस्य)। कोरम न होने पर पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित कर देता है।
- सत्र (Sessions - अनुच्छेद 85): राष्ट्रपति द्वारा आहूत। दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता (वर्ष में न्यूनतम दो सत्र अनिवार्य)। भारत में 3 नियमित सत्र होते हैं:
  1. बजट सत्र (फरवरी से मई - सबसे लंबा)
  2. मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर)
  3. शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर - सबसे छोटा)
- प्रश्नकाल (Question Hour): संसद की बैठक का पहला घंटा (11:00 AM से 12:00 PM)। इसमें सदस्य मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं:
- तारांकित प्रश्न (Starred): मौखिक उत्तर दिया जाता है; पूरक प्रश्न (Supplementary) पूछे जा सकते हैं।
- अतारांकित प्रश्न (Unstarred): लिखित उत्तर दिया जाता है; पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
- अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice): 10 दिन से कम की सूचना पर मौखिक उत्तर।

Handwriter
Handwritten Notes

- शून्यकाल (Zero Hour): प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय (12:00 PM से 1:00 PM)।
- यह भारतीय संसदीय नवाचार (1962 से प्रारंभ) है; नियमों की किताब में इसका कोई औपचारिक उल्लेख नहीं है। इसमें बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं।
- अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion):
- केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है (राज्यसभा में नहीं)।
- लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी सरकार (मंत्रिपरिषद) को इस्तीफा देना पड़ता है।
- संयुक्त बैठक (Joint Sitting - अनुच्छेद 108):
- साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध (6 माह तक दूसरा सदन विधेयक न पास करे) होने पर राष्ट्रपति बुलाते हैं।
- अध्यक्षता: लोकसभा अध्यक्ष करता है; फैसला दोनों सदनों के कुल उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है।
- *(अपवाद: धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है)*।
- अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक (1978), 3. पोटा/आतंकवाद विरोधी विधेयक (2002)।
- धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 110):
- कर लगाने, समाप्त करने, सरकार द्वारा ऋण लेने या संचित निधि से धन निकालने से संबंधित।
- राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है।
- राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम केवल 14 दिनों तक रोक सकती है; 14 दिन में वापस न करने पर यह दोनों सदनों द्वारा स्वतः पारित माना जाता है। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती (केवल सिफारिश दे सकती है, जिसे मानना लोकसभा पर निर्भर है)।
- वार्षिक वित्तीय विवरण / बजट (Annual Financial Statement - अनुच्छेद 112):
- संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं है; इसके स्थान पर 'वार्षिक वित्तीय

Handwriter
Handwritten Notes

विवरण' कहा गया है।

13.5 भारत की प्रमुख निधियां

1. भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India - अनुच्छेद 266(1)):

- सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली का धन इसी में जमा होता है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक (Appropriation Bill - Art 114) पारित किए बिना इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता।

2. भारत का लोक लेखा (Public Account of India - अनुच्छेद 266(2)):

- भविष्य निधि (PF), न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा आदि का धन। कार्यपालिका आदेश से निकाला जा सकता है।

3. भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India - अनुच्छेद 267):

- अप्रत्याशित संकट/आपदाओं हेतु राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई निधि (संसद की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रपति अग्रिम धन दे सकते हैं; बाद में संसद से स्वीकृति ली जाती है)।

13.6 महत्वपूर्ण संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

1. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC):

- स्थापना: 1921 (1919 अधिनियम के तहत)। 'प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन'।
- कुल सदस्य: 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)। कार्यकाल: 1 वर्ष।
- कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता।
- 1967 से परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष हमेशा 'विपक्ष का नेता' बनता है (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त)।
- कार्य: कैग (CAG) की वार्षिक ऑडिट रिपोर्टों की गहन जांच करना (CAG को 'पीएसी का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' कहा जाता है)।

2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee):

- स्वतंत्रता के बाद 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित। संसद की सबसे बड़ी स्थाई समिति।
- कुल सदस्य: 30 सदस्य (सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से)। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता।
- कार्य: बजट में शामिल अनुमानों (खर्चों में मितव्ययिता) की जांच करना ('स्थाई

Handwriter
Handwritten Notes

मितव्ययिता समिति')।

3. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (COPU):

- 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित।
- कुल सदस्य: 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)। सरकारी कंपनियों (PSUs) के खातों की जांच करती है।

14. भारतीय न्यायपालिका (Supreme Court & High Court)

भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका (Integrated Judiciary) की व्यवस्था है:

14.1 भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court: भाग-5, अनुच्छेद 124 से 147)

- उद्घाटन: 28 जनवरी 1950 को (संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में, 1958 में वर्तमान भवन में आया)।
- स्थापना: अनुच्छेद 124(1) के तहत।
- मूल संविधान में: 1 मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य न्यायाधीश = कुल 8 न्यायाधीश थे।
- वर्तमान संरचना (2019 संशोधन के बाद): 1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश = कुल 34 न्यायाधीश।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सिफारिश) के आधार पर।
- योग्यताएं (अनुच्छेद 124(3)):

  1. भारत का नागरिक हो।

  2. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा

  3. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत (अधिवक्ता) की हो, अथवा

  4. राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।
- कार्यकाल एवं पदत्याग: पद ग्रहण से 65 वर्ष की आयु तक। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- पद से हटाना (अनुच्छेद 124(4) - निष्कासन):

Handwriter
Handwritten Notes

- आधार: 'सिद्ध कदाचार' (Proved Misbehaviour) या 'असमर्थता' (Incapacity)।
- न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968: लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पर प्रस्ताव। 3 सदस्यीय जांच समिति बनेगी।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है।
- (नोट: आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया नहीं गया; वी. रामास्वामी (1993) और सौमित्र सेन (HC) के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था)*।
- शपथ: राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
- सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Art 124(7))।
- अभिलेख न्यायालय (Court of Record - अनुच्छेद 129):
- इसके सभी फैसलों का साक्ष्यीय मूल्य होता है और किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे अपनी 'अवमानना पर दंड' (Contempt of Court) देने की शक्ति है।
- क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां:

  1. मूल / प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - Art 131):
- केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- दो या अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद (सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं)।

  2. रिट अधिकारिता (Art 32): मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 रिटें जारी करना।

  3. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Art 132-136): संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में देश की अंतिम अपीलीय अदालत।
- विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition - SLP - Art 136): किसी भी अदालत/ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का विशेषाधिकार (सैन्य अदालत छोड़कर)।

4. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction - Art 143): राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर राय देना।

5. न्यायिक समीक्षा / पुनरावलोकन (Judicial Review - Art 137): संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अपने स्वयं के पूर्व निर्णयों की

Handwriter
Handwritten Notes

समीक्षा करने और असंवैधानिक होने पर रद्द करने की शक्ति।

- ऐतिहासिक तथ्य:
- भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश: एच.जे. कानिया (हीरालाल जे. कानिया)।
- सबसे लंबा कार्यकाल: वाई.वी. चंद्रचूड़ (1978-1985 - लगभग 7 वर्ष)।
- सबसे छोटा कार्यकाल: कमल नारायण सिंह (मात्र 18 दिन - 1991)।
- सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश: फातिमा बीवी (1989)। *(नोट: आज तक कोई भी महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश - CJI नहीं बनी हैं)*।

- ---

14.2 उच्च न्यायालय (High Court: भाग-6, अनुच्छेद 214 से 231)

- अनुच्छेद 214: "प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।"
- अनुच्छेद 231: संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय (Common High Court) स्थापित कर सकती है।
- उदाहरण: पंजाब एवं हरियाणा HC (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़); बॉम्बे HC (महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव); कलकत्ता HC (प. बंगाल, अंडमान-निकोबार); गुवाहाटी HC (असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश); केरल HC (केरल, लक्षद्वीप)।
- वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं (25वां नवीनतम: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती - 2019)।
- केवल दो केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के पास अपना स्वयं का स्वतंत्र उच्च न्यायालय है: दिल्ली (1966) और जम्मू-कश्मीर।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित HC के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।
- योग्यता: भारत का नागरिक हो और भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या किसी HC में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) रहा हो। (नोट: HC में पारंगत विधिवेत्ता का कोई प्रावधान नहीं है)।
- कार्यकाल: 62 वर्ष की आयु तक (15वें संशोधन 1963 द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 की गई)। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
- शपथ: संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। (नियुक्ति राष्ट्रपति करता

Handwriter
Handwritten Notes

है, शपथ राज्यपाल दिलाता है)।

- वेतन व पेंशन: न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, किंतु उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है।
- रिट अधिकारिता (अनुच्छेद 226):
- उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है (इस मामले में HC का रिट क्षेत्राधिकार SC के अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है)।
- अभिलेख न्यायालय: अनुच्छेद 215 के तहत।
- प्रथम उच्च न्यायालय: 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय (इसके साथ ही बॉम्बे और मद्रास HC बने)।
- किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश: लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश HC, 1991)।
- देश की प्रथम महिला न्यायाधीश: अन्ना चांडी (केरल HC, 1959)।

15. राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल (भाग-6)

15.1 राज्यपाल (Governor: अनुच्छेद 153 से 162)

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।
- नियुक्ति (अनुच्छेद 155): राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा।
- कार्यकाल (अनुच्छेद 156): राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (सामान्यतः 5 वर्ष)। राष्ट्रपति इसे कभी भी पदमुक्त या अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- योग्यता: भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो (उस राज्य का निवासी न हो जहां नियुक्त किया जा रहा है - यह एक स्वस्थ परंपरा है)।
- शपथ (अनुच्छेद 159): संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
- प्रमुख शक्तियां:

Handwriter
Handwritten Notes

- मुख्यमंत्री एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों, महाधिवक्ता (Advocate General - Art 165), और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करता है। *(नोट: SPSC सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है)*।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (Reserve) करने की शक्ति (Art 200)।
- अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 213): जब विधानमंडल सत्र में न हो। विधानमंडल शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन आवश्यक।
- क्षमादान की शक्ति (अनुच्छेद 161): राज्य सूची के विषयों पर; किंतु राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता और सैन्य अदालत की सजा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- भारत की प्रथम महिला राज्यपाल: सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश, 1947-1949)।

15.2 राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General: अनुच्छेद 165)

- राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा (योग्यता: HC का जज बनने की योग्यता)। राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

15.3 राज्य विधानमंडल (State Legislature: अनुच्छेद 168 से 212)

- अनुच्छेद 168: राज्य विधानमंडल राज्यपाल और सदन/सदनों (विधानसभा + विधान परिषद) से मिलकर बनेगा।
- भारत के अधिकांश राज्यों में एकसदनीय व्यवस्था (केवल विधानसभा) है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था (विधानसभा + विधान परिषद) है:
  1. उत्तर प्रदेश
  2. बिहार
  3. महाराष्ट्र
  4. कर्नाटक
  5. आंध्र प्रदेश
  6. तेलंगाना
- (ट्रिक: KUMBAT - Karnataka, UP, Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana)*।

Handwriter
Handwritten Notes

1. विधान परिषद (Legislative Council - अनुच्छेद 169 एवं 171):

- सृजन एवं समाप्ति (Art 169): यदि संबंधित राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त कर सकती है।
- सदस्य संख्या (Art 171): न्यूनतम 40 और अधिकतम विधानसभा की कुल सीटों का 1/3। (उ.प्र. में सर्वाधिक 100 सीटें हैं)।
- प्रकृति: स्थाई सदन (कभी भंग नहीं होता; कार्यकाल 6 वर्ष; 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त)। न्यूनतम आयु: 30 वर्ष।
- सदस्यों का निर्वाचन:
- 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों (नगरपालिका, जिला बोर्ड) द्वारा।
- 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।
- 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक (Graduates) मतदाताओं द्वारा।
- 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा।
- 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से)।
- शक्ति: किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है (पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह)।

2. विधानसभा (Legislative Assembly - अनुच्छेद 170):

- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। कार्यकाल: 5 वर्ष (समय से पूर्व राज्यपाल द्वारा भंग संभव)।
- सदस्य संख्या: अधिकतम 500 और न्यूनतम 60।
- अपवाद (न्यूनतम 60 से कम सीटें): सिक्किम (32 सीटें - सबसे कम), गोवा (40), मिजोरम (40), पुडुचेरी (30)।
- सर्वाधिक विधानसभा सीटें: उत्तर प्रदेश (403 सीटें)।
- योग्यता: भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो।

16. स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज एवं नगरपालिकाएं

Handwriter
Handwritten Notes

- स्थानीय स्वशासन का जनक: लॉर्ड रिपन (1882 का स्थानीय स्वशासन संकल्प)।
- संविधान के अनुच्छेद 40 (DPSP) में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है।

16.1 प्रमुख समितियां

1. बलवंत राय मेहता समिति (1957):

- 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' (Democratic Decentralization) की सिफारिश।
- त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश: 1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, 2. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, 3. जिला स्तर पर जिला परिषद।
- पंचायती राज की शुरुआत: 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। (दूसरा राज्य: आंध्र प्रदेश - अक्टूबर 1959)।

2. अशोक मेहता समिति (1977 - जनता पार्टी सरकार): द्वि-स्तरीय मॉडल (मंडल पंचायत और जिला परिषद) की सिफारिश की।

3. जी.वी.के. राव समिति (1985): विकास प्रक्रिया को नौकरशाही से मुक्त करने और नियमित चुनाव की सिफारिश ("बिना जड़ की घास")।

4. एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायतों को 'संवैधानिक मान्यता' (Constitutional Status) देने और न्याय पंचायतों के गठन की पहली बार पुरजोर सिफारिश।

5. पी.के. थुंगन समिति (1988): संवैधानिक दर्जा देने की पुनः सिफारिश।

16.2 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (पंचायती राज)

- नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पारित; 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ।
- इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है।
- इसके द्वारा संविधान में भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243O) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को कार्य करने हेतु 29 विषय सौंपे गए।
- प्रमुख प्रावधान:
- ग्राम सभा (Art 243A): ग्राम स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं की मूल संस्था।
- त्रि-स्तरीय संरचना (Art 243B): ग्राम, मध्यवर्ती (ब्लॉक) और जिला स्तर। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर का गठन अनिवार्य

Handwriter
Handwritten Notes

नहीं हैं।

- चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (Art 243F)। कार्यकाल: 5 वर्ष।
- समय पूर्व भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य।
- आरक्षण (Art 243D):
- SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 (33%) सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित (बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया)।
- राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - Art 243I): प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु गठन।
- राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission - Art 243K): पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति।

16.3 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (शहरी स्थानीय निकाय / नगरपालिकाएं)

- 1 जून 1993 से लागू हुआ।
- संविधान में भाग-9A (भाग-9क, अनुच्छेद 243P से 243ZG) और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं हेतु 18 विषय शामिल हैं।
- 3 प्रकार की संस्थाएं:

  1. नगर पंचायत (ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों हेतु)
  2. नगर परिषद (छोटे नगरीय क्षेत्रों हेतु)
  3. नगर निगम (बड़े नगरीय/महानगरीय क्षेत्रों हेतु - भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित हुआ था)।

- वार्ड समितियां (Art 243S), जिला योजना समिति (DPC - Art 243ZD)। महिलाओं हेतु 1/3 आरक्षण।

17. आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions: भाग-18, अनुच्छेद 352 से 360)

- स्रोत: 1935 का अधिनियम (ढांचा) तथा जर्मनी का वाइमर संविधान (मूल

Handwriter
Handwritten Notes

अधिकारों का स्थगन)।

- 3 प्रकार के आपातकाल:

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency: अनुच्छेद 352):

- 3 आधार: 1. युद्ध (War), 2. बाह्य आक्रमण (External Aggression), 3. सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)।
- (44वें संशोधन 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा गया)*।
- उद्घोषणा: राष्ट्रपति केवल 'मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश' (Written Recommendation of the Cabinet) पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है (44वें संशोधन द्वारा यह सुरक्षा जोड़ी गई; पूरे संविधान में 'मंत्रिमंडल/कैबिनेट' शब्द का प्रयोग केवल Art 352 में ही हुआ है)।
- अनुमोदन: संसद के दोनों सदनों द्वारा । माह के भीतर विशेष बहुमत (2/3 उपस्थित व मतदान + कुल का बहुमत) से अनुमोदित होना अनिवार्य। एक बार अनुमोदन पर 6 माह तक लागू; संसद के 6-6 माह के अनुमोदन से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
- समाप्ति: लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इसे कभी भी समाप्त कर सकती है।
- प्रभाव:
- संघ राज्यों को किसी भी विषय पर कार्यपालिका निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
- लोकसभा का कार्यकाल एक बार में । वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 358: युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं (सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं)।
- अनुच्छेद 359: राष्ट्रपति आदेश जारी कर अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता।
- भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है:

1. अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968: भारत-चीन युद्ध (नेफा/लद्दाख)।

Handwriter
Handwritten Notes

2. दिसंबर 1971 से मार्च 1977: भारत-पाकिस्तान युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति संग्राम)।
3. जून 1975 से मार्च 1977: 'आंतरिक अशांति' के आधार पर (इंदिरा गांधी सरकार द्वारा; फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे)।

2. राष्ट्रपति शासन / राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता (State Emergency / President's Rule: अनुच्छेद 356):

- आधार: यदि राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।
- अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- अनुमोदन: संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य।
- अवधि: एक बार में 6 माह; सामान्यतः अधिकतम 1 वर्ष तक। यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- प्रभाव: राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त; राज्य विधानसभा निलंबित या भंग; राज्य का बजट और कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है।
- ऐतिहासिक तथ्य:
- सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन: 1951 में पंजाब (पेप्सू) में लगा।
- सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन: उत्तर प्रदेश व मणिपुर में (10-10 बार)।
- एस.आर. बोम्मई वाद (1994): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 की घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है; धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है।

3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency: अनुच्छेद 360):

- आधार: यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख (Credit) संकट में है।
- अनुमोदन: संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से।
- प्रभाव: राज्यों के वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण; राष्ट्रपति राज्य के धन

Handwriter
Handwritten Notes

विधेयकों को विचारार्थ आरक्षित करने का निर्देश दे सकते हैं; तथा सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के जजों सहित केंद्र व राज्य के सभी अधिकारियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है।

- ऐतिहासिक तथ्य: भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।

18. संविधान संशोधन की प्रक्रिया (भाग-20, अनुच्छेद 368)

- स्रोत: दक्षिण अफ्रीका का संविधान।
- संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है (राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकते)।
- संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- संशोधन के 3 तरीके:

1. साधारण बहुमत द्वारा (Simple Majority):

- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक।
- यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर होता है (जैसे नए राज्यों का गठन/नाम परिवर्तन - Art 3, नागरिकता, विधान परिषद का निर्माण/समाप्ति - Art 169, राजभाषा का प्रयोग)।

2. विशेष बहुमत द्वारा (Special Majority - अनुच्छेद 368 के तहत):

- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (50%+) तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।
- दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित होना अनिवार्य। (मूल अधिकार और DPSP में संशोधन इसी विधि से होता है)।

3. विशेष बहुमत एवं राज्यों का अनुसमर्थन (Special Majority + State Ratification):

- संसद का 2/3 विशेष बहुमत + कम से कम आधे (50%) राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत से समर्थन।
- संघीय ढांचे से जुड़े संशोधन (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन - Art 54/55, केंद्र-राज्य विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची की सूचियां, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की

Handwriter
Handwritten Notes

शक्तियां, GST परिषद, और स्वयं अनुच्छेद 368)।

- विशेष नियम:
- संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक (Joint Sitting) का कोई प्रावधान नहीं है।
- 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने हेतु बाध्य है (वह इसे न तो रोक सकता है, न लौटा सकता है)।
- केशवानंद भारती वाद (1973): संसद संविधान के किसी भी भाग (प्रस्तावना व मूल अधिकार सहित) में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को संशोधित या नष्ट नहीं कर सकती।

18.1 प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधन तालिका

- 1st (1951): नौवीं अनुसूची जोड़ी गई (भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण); वाक् स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जोड़े गए।
- 7th (1956): राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर 14 राज्य व 6 UTs बने; एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बनाने व साझा HC का प्रावधान।
- 10th (1961): दादरा और नगर हवेली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- 12th (1962): गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल कर UT बनाया गया।
- 21st (1967): सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया।
- 24th (1971): संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति दी गई; राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य।
- 36th (1975): सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया (35वें संशोधन द्वारा इसे सह-युक्त राज्य बनाया गया था)।
- 42nd (1976): 'लघु संविधान' (Mini Constitution): प्रस्तावना में 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता' शब्द जोड़े गए; भाग-4A व 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए; 5 विषय राज्य से समवर्ती सूची में डाले गए; लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया; Art 39A, 43A, 48A जोड़े गए।
- 44th (1978): संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी

Handwriter
Handwritten Notes

अधिकार (Art 300A) बनाया गया; लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया; आपातकाल में 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' जोड़ा; कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य की; Art 20 व 21 आपातकाल में भी निलंबित न होने का नियम।

- 52nd (1985): दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law); संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- 61st (1989): मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई (अनुच्छेद 326 में संशोधन; राजीव गांधी सरकार काल)।
- 69th (1991): दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT Delhi) बनाया गया तथा 70 सदस्यीय विधानसभा व 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान (Art 239AA)।
- 71st (1992): 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं - कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गईं।
- 73rd (1992): पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; भाग-9 और 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी गई।
- 74th (1992): नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा; भाग-9A और 12वीं अनुसूची (18 विषय) जोड़ी गई।
- 86th (2002): शिक्षा का अधिकार (RTE): 6-14 वर्ष के बच्चों हेतु प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार (अनुच्छेद 21A) बना; Art 45 संशोधित; 11वां मौलिक कर्तव्य (Art 51A(k)) जोड़ा गया।
- 89th (2003): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दो अलग आयोग बनाए गए: राष्ट्रीय SC आयोग (Art 338) और राष्ट्रीय ST आयोग (Art 338A)।
- 91st (2003): केंद्रीय व राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निचले सदन की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित किया गया। दल-बदल पर पूर्ण सदस्यता समाप्ति का कड़ा नियम।
- 92nd (2003): 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं - बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गईं (कुल 22 भाषाएं हुईं)।
- 97th (2011): सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण; Art 19(1)(c) में शामिल, Art 43B जोड़ा गया, नया भाग-9B जोड़ा

Handwriter
Handwritten Notes

गया।

- 99th (2014): राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना; (सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर पूर्णतः रद्द कर दिया)।
- 100th (2015): भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (LBA 1974) - क्षेत्रों का आदान-प्रदान।
- 101st (2016): वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया (1 जुलाई 2017 से प्रभावी); अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन।
- 102nd (2018): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया (अनुच्छेद 338B जोड़ा गया)।
- 103rd (2019): सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान (Art 15(6) व 16(6) जोड़े गए)।
- 104th (2019): लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण को 10 वर्ष (2030 तक) बढ़ाया गया; तथा एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनीत कोटे (Art 331 व 333) को समाप्त कर दिया गया।
- 105th (2021): राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC/OBC) की अपनी सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति बहाल की गई।
- 106th (2023): नारी शक्ति वंदन अधिनियम: लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33% (1/3) सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक प्रावधान (परिसीमन के बाद 15 वर्षों हेतु लागू होगा)।

19. संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक निकाय (Constitutional & Non-Constitutional Bodies)

19.1 प्रमुख संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies - जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है)

1. भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: अनुच्छेद 324):

- स्थापना: 25 जनवरी 1950 (इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाया जाता है)।

Handwriter
Handwritten Notes

- संरचना: 1 मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) + 2 चुनाव आयुक्त (EC) = कुल 3 सदस्य (1993 से बहु-सदस्यीय)।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो)।
- पद से हटाना: CEC को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को (संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा); अन्य आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाते हैं।
- कार्य: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद (लोकसभा/राज्यसभा) और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना; मतदाता सूची तैयार करना; राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह देना; आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू करना। *(नोट: पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है)*।
- प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त: सुकुमार सेन; प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त: वी.एस. रमादेवी (1990)।

2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC: अनुच्छेद 315 से 323):

- संघ हेतु UPSC और राज्यों हेतु SPSC का गठन (Art 315)।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा। सदस्य संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है (सामान्यतः 9 से 11 सदस्य)।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (राज्य PSC में: 6 वर्ष या 62 वर्ष)।
- स्वतंत्रता: UPSC का अध्यक्ष पदमुक्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार का पात्र नहीं होता।
- कार्य: अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं (ग्रुप A व B) की भर्ती हेतु परीक्षाएं आयोजित करना।

3. वित्त आयोग (Finance Commission: अनुच्छेद 280):

- राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकतानुसार उससे पहले गठित अर्ध-न्यायिक निकाय।
- संरचना: कुल 5 सदस्य (1 अध्यक्ष + 4 अन्य सदस्य)।
- कार्य: केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण (विभाज्य पूल); संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत तय करना।

Handwriter
Handwritten Notes

- प्रकृति: इसकी सिफारिशें सरकार पर केवल सलाहकारी (Advisory) होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
- प्रथम वित्त आयोग (1951): अध्यक्ष - के.सी. नियोगी।
- 15वां वित्त आयोग (2020-2026): अध्यक्ष - एन.के. सिंह (राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई)।
- 16वां वित्त आयोग: अध्यक्ष - डॉ. अरविंद पनगढ़िया।

4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG: अनुच्छेद 148 से 151):

- बी.आर. अंबेडकर का कथन: "कैग भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा।"
- 'सार्वजनिक धन का संरक्षक' (Guardian of the Public Purse)।
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु।
- पद से हटाना: सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति विशेष बहुमत से।
- पदमुक्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पात्र नहीं होता।
- कार्य (Art 149): केंद्र और राज्यों की संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि के सभी व्ययों का लेखा-परीक्षण (Audit) करना।
- रिपोर्ट (Art 151): केंद्र की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है (जो उसे संसद में रखवाते हैं); राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। लोक लेखा समिति (PAC) इसकी रिपोर्ट की जांच करती है।
- प्रथम CAG: वी. नरहरि राव (1948-1954)।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC - अनुच्छेद 338):

- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय निकाय (1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 सदस्य)। SC के संवैधानिक अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करता है। (दीवानी अदालत जैसी शक्तियां)।

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST - अनुच्छेद 338A):

- 89वें संशोधन 2003 द्वारा गठित। ST के कल्याण और सुरक्षा की देखरेख करता है।

7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC - अनुच्छेद 338B):

Handwriter
Handwritten Notes

- 102वें संशोधन 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के अधिकारों की रक्षा करता है।

8. भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष अधिकारी (अनुच्छेद 350B):

- 7वें संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।

9. वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council: अनुच्छेद 279A):

- 101वें संशोधन 2016 द्वारा गठित। अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री; सदस्य: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री। निर्णय 3/4 भारित बहुमत से।

- ---

19.2 प्रमुख गैर-संवैधानिक / संविधिक निकाय (Non-Constitutional & Statutory Bodies)

1. नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India):

- स्थापना: 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा (योजना आयोग के स्थान पर)।
- प्रकृति: गैर-संवैधानिक, गैर-संविधिक (थिंक टैंक - 'सहकारी संघवाद' / Cooperative Federalism पर आधारित; Bottom-up दृष्टिकोण)।
- संरचना:
- पदेन अध्यक्ष: भारत का प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (कैबिनेट मंत्री का दर्जा)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव का दर्जा)
- गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुडुचेरी के सीएम, और UTs के उपराज्यपाल।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (संविधिक निकाय - Statutory Body) के तहत गठित।
- अध्यक्ष: भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज।
- कार्यकाल: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय

Handwriter
Handwritten Notes

उच्चस्तरीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर।

3. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):

- सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act 2005) के तहत गठित। । मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त।

4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):

- 1964 में के. संथानम समिति की सिफारिश पर गठित; 2003 में संसद द्वारा संविधिक दर्जा मिला। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल: 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था।

5. लोकपाल एवं लोकायुक्त:

- लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित। स्वीडन के 'ओम्बुड्समैन' (Ombudsman) की तर्ज पर।
- प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों सहित सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच हेतु 'लोकपाल' का गठन (प्रथम लोकपाल: न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष)। राज्यों में लोकायुक्त होते हैं (सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त नियुक्त किया)।

20. भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद (Quick Revision Master Table)

- अनुच्छेद 1: भारत राज्यों का संघ (Union of States) होगा।
- अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन।
- अनुच्छेद 5: संविधान लागू होने के समय नागरिकता।
- अनुच्छेद 12: राज्य (State) की परिभाषा।
- अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी (न्यायिक पुनरावलोकन)।
- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण।
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन (सरकारी नौकरियों) में अवसर की समानता।

Handwriter
Handwritten Notes

- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत।
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
- अनुच्छेद 19: वाक्-स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं का संरक्षण (प्रेस की स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 20: अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (दोहरा दंड निषेध)।
- अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण)।
- अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार (86वां संशोधन 2002)।
- अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम (बेगार) का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों/खानों में नियोजन का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 25: धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
- अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (संविधान की आत्मा - 5 प्रकार की रिटें)।
- अनुच्छेद 39A: समान न्याय और गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता (42वां संशोधन 1976)।
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश (गांधीवादी सिद्धांत)।
- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC)।
- अनुच्छेद 45: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा।
- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा।
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (विदेश नीति आधार)।
- अनुच्छेद 51A: 11 मौलिक कर्तव्य (भाग-4A, 42वां संशोधन 1976)।
- अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

Handwriter
Handwritten Notes

- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल (संसद + विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य)।
- अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
- अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति (मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार)।
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद।
- अनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- अनुच्छेद 76: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) — देश का प्रथम विधि अधिकारी।
- अनुच्छेद 79: संसद का गठन (राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा)।
- अनुच्छेद 80: राज्यसभा की संरचना (अधिकतम 250, 12 मनोनीत)।
- अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना (जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित)।
- अनुच्छेद 85: संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन।
- अनुच्छेद 100: कोरम / गणपूर्ति (1/10 सदस्य) तथा पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत (Casting Vote)।
- अनुच्छेद 108: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) (राष्ट्रपति बुलाते हैं, स्पीकर अध्यक्षता करता है)।
- अनुच्छेद 110: धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा (प्रमाणन केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा)।
- अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)।
- अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (संसद के विश्रांतिकाल में)।
- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना एवं गठन।
- अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय का 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होना।
- अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन (Judicial Review)।
- अनुच्छेद 143: सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
- अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।

Handwriter
Handwritten Notes

- अनुच्छेद 153: राज्यों के लिए राज्यपाल (एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है)।
- अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां (मृत्युदंड को छोड़कर)।
- अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)।
- अनुच्छेद 169: राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन (समाप्ति)।
- अनुच्छेद 213: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Court)।
- अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति (मूल व विधिक अधिकारों पर)।
- अनुच्छेद 239AA: दिल्ली को विशेष दर्जा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - NCT)।
- अनुच्छेद 243 से 243O: पंचायती राज व्यवस्था (73वां संशोधन 1992)।
- अनुच्छेद 243P से 243ZG: नगरपालिकाएं (74वां संशोधन 1992)।
- अनुच्छेद 249: राज्यसभा का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का विशेष प्रस्ताव।
- अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायनिर्णयन।
- अनुच्छेद 263: अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना।
- अनुच्छेद 266: भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) एवं लोक लेखा।
- अनुच्छेद 267: भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)।
- अनुच्छेद 279A: GST परिषद का गठन एवं संरचना।
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन।
- अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार (विधिक/कानूनी अधिकार)।
- अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) का सृजन (राज्यसभा की विशेष शक्ति)।
- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC / SPSC)।
- अनुच्छेद 324: भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)।
- अनुच्छेद 326: लोकसभा व विधानसभा चुनावों हेतु वयस्क मताधिकार (18 वर्ष)।
- अनुच्छेद 330: लोकसभा में अनुसूचित जातियों (SC) एवं जनजातियों (ST) के लिए सीटों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)।
- अनुच्छेद 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)।

Handwriter
Handwritten Notes

- अनुच्छेद 338B: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)।
- अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह)।
- अनुच्छेद 356: राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन)।
- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)।
- अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर से संबंधित पूर्ववर्ती अस्थायी उपबंध (अगस्त 2019 में अधिकांश प्रभावी प्रावधान निरस्त)।

Handwriter
Handwritten Notes